

الغرامات الجبائية مصدر كتاب من اعداد: عيسى سماعيل

عقوبات التأخير المطبقة على الضرائب المدفوعة عن طريق التصريح

G50

الشهر الأول (الإيداع بين 21 من الشهر ونهاية الشهر)

انتبه !!!!!!!

عقوبة التحصيل : 10%

عقوبة الإيداع المتأخر : 05 %

مجموع العقوبتين : 15 %

لا توجد غرامة التهديدية .

الشهر الرابع : (إيداع بين الأول و نهاية الشهر الرابع)

عقوبة التحصيل : 10 %

عقوبة الإيداع المتأخر: 10 %

الغرامة التهديدية: 06 % + 03 % = 09 %

مجموع العقوبات : 29 %

الشهر الخامس : (الإيداع بين الأول و نهاية الشهر الخامس)

عقوبة التحصيل 10 %

عقوبة الإيداع المتأخر 10 %

الغرامة التهديدية : 09 % + 03 % = 12 %

مجموع العقوبات : 32 %

الشهر السادس : (الإيداع بين أول و نهاية الشهر السادس وما بعده)

عقوبة التحصيل 10%

عقوبة الإيداع المتأخر 10 %

الغرامة التهديدية 12 % + 03 % = 15%

مجموع العقوبات : 35 %

الرسالة 01

في حالة تأخير ايداع تصريح G50 عن وقته المحدد (بعد العشرين من الشهر) يتم تطبيق

عقوبات التحصيل pénalités recouvrement

الرسالة 02

المصالح المكلفة بالتحصيل ممثلة في عقوبتين جانبيتين :

احدهما تتعلق بالإيداع المتأخر لتصريح G50

و الأخرى تتعلق بالدفع المتأخر للحقوق المسددة عن طريق G50

العقوبات الجبائية الأخيرة

عقوبات البيع بدون فواتير :

تقدم فيديوهات عن طريق جيميني

انظر الفيديو

عقوبات الإيداع المتأخر للتصريحات الجبائية :

في حالة إيداع التصريح التقديري برقم الاعمال (نموذج G12) خارج الآجال القانونية أي بعد

30 جوان

وكذا (G12 Bis) بعد 20 جانفي من السنة الموالية فان المكلف بالضريبة يتعرض للعقوبات

التالية حسب مدة التأخير

10 % اذا لم يتجاوز التأخير شهر واحد

20 % اذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر واحد ودون ان يتجاوز شهرين

25% إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهرين

في حين يترتب عن الإيداع المتأخر للتصريح النهائي لرقم الاعمال
(G12 Bis)

الذي لا يترتب عنه أي دفع (حالة وجود الاعفاء الضريبي ،حالة وجود
رقم الاعمال النهائي هو نفسه رقم الاعمال التقديري ،،،)

تطبق العقوبات التالية :

2500 دج إذا كانت مدة التأخير أقل من شهر .
5000 دج إذا كانت مدة التأخير تتراوح بين الشهر و
الشهرين
10000 دج إذا تجاوزت مدة التأخير فترة شهرين

كيفية حساب عقوبات التأخير يعرض فيديو

عقوبات إيداع التصريحات الجبائية ناقصة :

إذا قدم المكلف بالضريبة تصريح نهائي لرقم الاعمال غير صحيح

و اكتشفت الإدارة ذلك :

فإنها تقوم بتصحيح الأسس الضريبية المصرح بها عن طريق الجدول الفردي

Role individuel

مع فرض عقوبات جبائية حسب مبلغ التهرب

10 % إذا كان مبلغ الحقوق المتهرب منها يقل أو يساوي 50000 دج

15 % إذا كان مبلغ الحقوق المتهرب منها يزيد عن 50000 دج

ويقل أو يساوي 200000 دج

25 % اذا كان مبلغ المتهم منها يزيد عن 200000 دج

عقوبات تأخير دفع الضريبة الجزافية الوحيدة :

يترتب عن تأخير في الضريبة الجزافية الوحيدة خارج
الآجال القانونية سواءا اختار المكلف بالضريبة طريقة
الدفع الكلي او طريقة الدفع عن طريق الأقساط تطبيق
غرامات التأخير كالتالي :

أشهر تأخير دفع الضريبة الجزافية الوحيدة و عقوبات التحصيل :
الشهر الأول (الدفع بعد انقضاء الاجل القانوني الى نهاية الشهر)
وعقوبة تحصيل 10 %

الشهر الثاني (الدفع بين الأول و نهاية الشهر الثاني)

%13

الشهر الثالث (الدفع بين أول و نهاية الشهر الثالث)

%16

الشهر الرابع (الدفع بين أول و نهاية الشهر الرابع)

عقوبة التحصيل 19%

الشهر الخامس (الدفع بين الأول و نهاية الشهر الخامس)

عقوبة التحصيل 22 %

الشهر السادس (الدفع بين أول و نهاية الشهر السادس و ما بعده)

عقوبة التحصيل 25 %

G4 التصريح السنوي

عقوبات تأخير التصريح السنوي بالنتائج :

في حالة إيداع التصريح السنوي بالنتائج (LAISSE FISCALE + G04)
خارج الآجال القانونية أي بعد 30 أفريل من السنة ن+1 فان الشركة
المعنية تتعرض للعقوبات التالية :

التأخر لا يتجاوز شهر

زيادة الحقوق في حالة التأخير 10 %

أما الغرامات في حالة الإعفاء أو النتائج السلبية 2.500 دج

التأخر لمدة تزيد عن الشهر و تقل عن الشهرين

زيادة الحقوق في حالة التأخير 20 %

أما الغرامات في حالة الاعفاء أو النتائج السلبية 5.000 دج

التأخر لمدة تزيد عن شهرين

زيادة الحقوق في حالة التأخر 25 %

الغرامات في حالة الاعفاء أو النتائج السلبية 10.000 دج

عقوبات النقص فى التصريح السنوي بالنتائج :

فى حالة إيداع التصريح السنوي بالنتائج مشتملا على أرباح ناقصة او غير صحيحة و اكتشفت إدارة الضريبة ذلك فإنه يتم مطالبة الشركة بحقوق الضريبة على أرباح الشركات المتعلقة بالأرباح التي تم اخفاءها مع إضافة العقوبات التالية الى مبلغ الحقوق المتهرب منها

10% اذا كان مبلغ الحقوق المتهرب منها أقل من 50.000 دج

15 % اذا كان مبلغ الحقوق المتهرب منها أكثر من 50.000 دج

و أقل من 200.000 دج

25 % اذا كان مبلغ حقوق المتهرب منها أكثر من 200.000 دج

فى حالة القيام بأعمال تدلسية يتم تطبيق نسبة زيادة موافقة لنسبية الاخفاء دون أن تقل عن 50 %

وفى حالة عدم الدفع أي مبلغ تحدد نسبة الزيادة بـ 100 %

عقوبات تأخير دفع العقوبات المستحقة

يتم تطبيق نفس عقوبات التصريح G50 (التي درسنا) باعتبار
أن الضريبة على أرباح الشركات يتم دفعها عن طريق ثلاث تطبيقات +
رصيد للتصفية باستعمال الوثيقة G50 ،
و بالتالي في حالة التأخر عن إيداع G50 ، مشتملة عن تسبيقات
IBS أو رصيد للتصفية فإنه يتم تطبيق العقوبات التالي :
حسب كل شهر او جزء من شهر التأخير
15% 23% 26% 29% 32% 35%

إذا كان الدفع بتاريخ 20 جوان فإنه لا يوجد تأخير و نسبة عقوبة التحصيل

00%

الشهر الأول

في تاريخ 25 جوان فإن نسبة عقوبة التحصيل تصبح

15%

الشهر الثاني

في تاريخ 15 جويلية نسبة عقوبة التحصيل تصبح

%23

الشهر الثالث

بتاريخ 10 اوت نسبة عقوبة التحصيل تصبح

%26

الشهر الرابع

بتاريخ 10 سبتمبر نسبة عقوبة التحصيل تصبح

%29

عقوبات تأخير التصريح السنوي بالنتائج :

في حالة إيداع التصريح السنوي بالنتائج (LIASSE FISCALE + G11)

خارج الآجال القانونية أي بعد 30 أفريل من السنة ن+1 فان المكلف بالضريبة يتعرض للعقوبات التالية :

مدة التأخير: في حالة التأخر لا يتجاوز شهر

فان زيادة الحقوق في حالة التأخير

10%

أما الغرامات في حالة الاعفاء أو النتائج السلبية

2.500 دج

تأخر لمدة تزيد عن شهر و تقل عن شهرين في هذه الحالة

زيادة الحقوق في حالة التأخير

20%

الغرامات في حالة الاعفاء أو نتائج السلبية

5.000 دج

تأخر لمدة تزيد عن شهرين

زيادة الحقوق في حالة تأخير

25%

الغرامات في حالة الاعفاء أو النتائج السلبية

10.000 دج

الإيداع المتأخر لكشف الزبائن الغرامات التالية :

G3

30.000 دج عندما تكون مدة التأخر أقل من شهر واحد أو تساوي شهرا واحدا

50.000 دج عندما يتجاوز التأخر شهرا واحدا و يقل عن شهرين (2)

80.000 دج عندما يتجاوز التأخر شهرين (2)

يترتب على الأخطاء أو الاغفالات أو عدم صحة المعلومات الواردة في
الكشف التفصيلي للزبائن تطبيق غرامة جبائية من 1000 دج الى
10.000 دج

كل مرة تثبت فيها أخطاء أو اغفالات أو عدم صحة المعلومات إضافة الى تطبيق
غرامة جبائية تتراوح بين 5000 دج و 50.000 دج في حالة المتابعة القضائية
علاوة على غرار باقي العقوبات .

كما يترتب على عدم تقديم الكشف التفصيلي للزبائن فقدان الاستفادة من
التخفيض الضريبي بنسبة

30%

علاوة على تطبيق غرامة جبائية بنسبة 02%

من رقم العمال السنوي للسنة المالية المعنية .

دفع الضريبة على أرباح الشركات :

تواريخ دفع التسبيقات الضريبة على الأرباح الشركات و كذا طريقة دفع
مبالغها

التسبيق الأول قبل 20 مارس من السنة N

G50 فيفري

طريقة حسايبها

30 %

من ضريبة السنة N-2

